



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002189

Tocache, 05 JUL 2024




VISTO, el expediente contiene: Resolución N° 10 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 29.03.2019, corresponde a la sentencia; Resolución N° 14 de la Sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de fecha 05.11.2019; que confirma la Resolución N° 10 de fecha 29.03.2019; Resolución N° 16 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 02.10.2023; que requiere el cumplimiento; Resolución Directoral Regional N° 3937-2023-GRSM/DRE, de fecha 18.12.2023; Opinión Legal N° 006-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 19.01.024; Memorando N° 072-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 22.01.2024 (SIGI 016-2024928869); Informe escalafonario N° 00178-2024-UGELT de fecha 13.02.2024; Planilla de remuneraciones: de abril 2002 y boleta de abril de 2007; Resolución Directoral SUPERIOR N° 0062-2003 de fecha 05.02.2003, que otorga el monto S/ 222.34 soles, por haber cumplido 20 años de servicios oficiales y la Resolución Directoral UGELT N° 0663-2007 de fecha 24.08.2007, que otorga el monto S/. 236.46 soles, por haber cumplido 25 años de servicios oficiales, CARTA N° 092-2024-TCC de fecha 02.07.2024, NOTA DE COORDINACION N° 307-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH de fecha 02.07.2024 que remite la liquidación judicial, que deriva los expedientes para la autorización de proyección de resolución y Memorando N° 1109-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 03.07.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago de Gratificaciones por 20 Y 25 años a favor de **MELITA PEREZ HIDALGO con DNI N° 22963125**, en un total de treinta y cinco (35) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002189

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"



Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 3937-2023-GRSM/DRE de fecha 18 de diciembre del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL** recaído en expediente judicial N° **00145-2016-2205-SP-CI-01**, a favor de **MELITA PEREZ HIDALGO**, el pago de la bonificación por 20 Y 25 años de servicios oficiales al Estado, a razón de DOS y TRES remuneraciones totales o integrales, menos el monto ya recibido de S/ 222.34 y S/236.46 soles, fijándose el monto de interese en ejecución de sentencia sin costas ni costos; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 10 de fecha 29 de marzo del 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Alto Huallaga Tocache, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento a la Sentencia contenido en la Resolución N° 10 de fecha 29 de marzo del 2019, que es requerida mediante la Resolución Judicial N° 16 de fecha 02 de octubre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, asignada en el expediente judicial N° **00145-2016-2205-SP-CI-01**;

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 00178-2024 de la UGEL Tocache, de fecha 13 de febrero del 2024 de **MELITA PEREZ HIDALGO**, profesora nombrada, es retirada de la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que mediante Resolución Directoral SUPERIOR N° 0062-2003 de fecha 05.02.2003, numeral 2, que otorga el monto S/ 222.34 soles, por haber cumplido 20 años de servicios oficiales y la Resolución Directoral UGELT N° 0663-2007 de fecha 24.08.2007, numeral 3, que otorga el monto S/. 236.46 soles, por haber cumplido 25 años de servicios oficiales a doña **MELITA PEREZ HIDALGO**.

Que, con Memorando N° 072-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 22 de enero del 2024 la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial por gratificación por 20 y 25 años de servicios



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002189

a favor de doña **MELITA PEREZ HIDALGO**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 10 (sentencia) de fecha 29 de marzo del 2019 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 14 (sentencia de vista) de fecha 05 de noviembre del 2019 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres - Juanjuí, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 16 de fecha 02 de octubre del 2023 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00145-2016-2205-SP-CI-01**, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de abril del 2002 y abril 2007, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma **CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 18/100 SOLES (S/ 5,843.18)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA (*)				
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Perm. (B)	Monto = (A * B)	
Subsidio x Luto y gasto de sepelio				
Gratificación 20 años	2	111.17		222.34
Gratificación 25 años	3	78.82		236.46
Gratificación 30 años				
Total				458.80

REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Rem. Integral mensual (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
1,195.77	2,391.54	2,169.20
1,303.48	3,910.44	3,673.98
	6,301.98	5,843.18

FECHA: 02/07/2024

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **MELITA PEREZ HIDALGO**, con DNI N° **22963125**, profesora nombrada, es retirada de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Gratificación por haber cumplido 20 y 25 años** de servicio, el 13 de abril del 2002 y 13 de abril del 2007, calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 18/100 SOLES (S/ 5,843.18)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integral por dos (02) y por (03) remuneración, en cumplimiento a la Resolución N° 10 (sentencia) de fecha 29 de marzo del 2019 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 14 (sentencia de vista) de fecha 05 de noviembre del 2019 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres - Juanjuí, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 16 de fecha 02 de octubre del 2023 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00145-2016-2205-SP-CI-**



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002189

01, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH